

UNIDAD DIDÁCTICA

1

Retribución salarial

Objetivos

- Elaborar los documentos derivados de la retribución del trabajo por cuenta ajena.



Anagrama «LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA», propiedad de Unión Internacional de Escritores.

Será perseguida de acuerdo con la legislación vigente la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, existente o de próxima invención, incluido el tratamiento informático, transformación, plagio, distribución, fotocopia o comunicación de cualquier forma, ya sea por métodos electrónicos, mecánicos o por registro, sin el permiso previo y por escrito de los editores y titulares del ©. No está permitida cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

© CEA. Contenidos Digitales de Formación
ISBN: 978-84-19088-38-3
Editado en marzo de 2023



Contenido

1. Concepto de salario
 - 1.1. Repaso de conceptos
2. Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
3. Salario de convenio y salario pactado. Determinación de la cuantía del salario
4. Estructura del salario
 - 4.1. El salario base y los complementos salariales
 - 4.2. Los anticipos de salario y otras deducciones del recibo de pago de salario
 - 4.3. Salario bruto y salario neto

1. Concepto de salario

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET) aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, refunde las distintas disposiciones que, a lo largo de los años, han ido modificando el Estatuto de los Trabajadores desde su promulgación inicial con la Ley 8/1980, de 10 de marzo.

Destaca muy especialmente, por lo que se refiere a la regulación del salario, la incorporación de la normativa contenida en las Leyes 10/1994 y 11/1994, de 19 y de 23 de mayo respectivamente, lo que supone, en materia salarial, la derogación de dos normas que contenían buena parte de su regulación específica: el Decreto 2380/1973, de 17 de agosto, de Ordenación del Salario, y la Orden que lo desarrollaba de 22 de noviembre de 1973 (Disposición derogatoria única Ley 11/1994, de 19 de mayo). En la actualidad, esta materia se encuentra regulada en el ya mencionado TRLET.

La normativa referida a los aspectos formales del pago del salario aparece contenida en la Orden de 27 de diciembre de 1994, en vigor desde el 1 de marzo de 1995 y que fue modificada por Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre. Finalmente, el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, establece las normas para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía.

El artículo 1.1 del TRLET configura la relación laboral del siguiente modo:

“Esta será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”.



Voluntariedad



Dependencia



Ajenidad



Retribución



De este modo, podemos concluir que todas las relaciones laborales han de tener una retribución establecida, y para ello el legislador ha utilizado un concepto que hace referencia al derecho que el trabajador tiene a percibir esa retribución por el trabajo que ha realizado por cuenta ajena. Ese término es el de "SALARIO".

En cuanto al concepto de salario, nos viene dado por el art. 26 del TRLET, al definirmos aquel como "la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuya el trabajo efectivo cualquiera que sea la forma de remuneración o los periodos de descanso computables como de trabajo". Junto a este contenido genérico, el propio Estatuto de los Trabajadores establece los siguientes conceptos excluidos:

- a) Las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral.



Una trabajadora que es desplazada por su empresa a otra localidad para prestar sus servicios y la empresa le abona las dietas y los gastos de desplazamiento. Estas cantidades serán consideradas "suplidos" y no tendrán la consideración de salario, sin perjuicio de que deban aparecer en el correspondiente recibo de pago de salario.

- b) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social incluso cuando sean abonadas por el empresario, como es el caso de la obligación de pago delegado de la prestación económica por incapacidad temporal (colaboración obligatoria en la gestión).



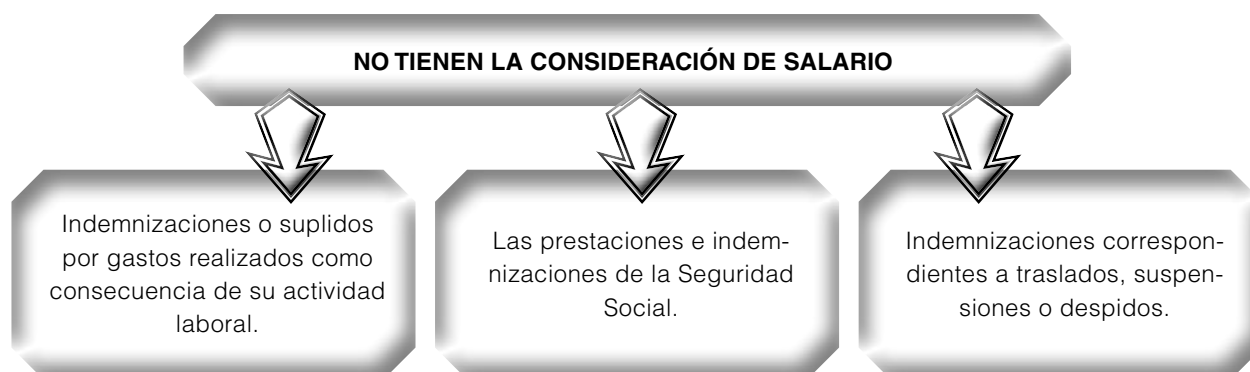
Un trabajador sufre un accidente de trabajo y, como consecuencia del mismo, una incapacidad temporal para trabajar reconocida mediante el correspondiente parte de baja médica. La empresa abonará al trabajador la prestación correspondiente en régimen de pago delegado, sin que estos pagos tengan la consideración legal de salario. Nuevamente hay que recordar que, a pesar de ello, aparecerán reflejados en el correspondiente recibo de pago de salario.

- c) Las indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos, contempladas en los arts. 40 y 45 a 56 del TRLET.



Una trabajadora es despedida de modo improcedente por su empresa y esta así lo reconoce, abonando a la trabajadora la indemnización prevista en el artículo 56.1 del TRLET. Esa indemnización no será considerada salario.

Veamos a continuación una tabla que resume estos contenidos:



En cuanto a las indemnizaciones y suplidos, hay que señalar que la Ley 11/1994, de 19 de mayo, cuyo contenido en esta materia ha sido incorporado al TRLET, deroga la regulación contenida en la Orden de 10 de febrero de 1958 y en la Orden de 4 de junio de 1958 respecto del plus de distancia; igualmente derogaba lo dispuesto respecto del plus de transporte en las Órdenes de 24 de septiembre de 1958 y 24 de octubre de 1958. Así pues, en toda esta materia se produce una desregulación y, tácitamente, un trasvase de los contenidos normativos a los Convenios Colectivos.

1.1. Repaso de conceptos

Hasta ahora hemos establecido lo siguiente:

- ❑ El salario es un concepto propio de la regulación de la relación laboral: todo trabajador tiene su salario, ya que el artículo 1.1. del TRLET dice que una de las características de la relación laboral es que es retribuida.
- ❑ Además de las cantidades económicas que el trabajador percibe por el trabajo que ha realizado, también tiene derecho a percibir compensaciones, que denominamos “suplidos” cuando el trabajo le ha provocado un gasto. Estas indemnizaciones o estos suplidos no tienen la consideración de salario.
- ❑ Cuando el empresario está obligado a abonar al trabajador alguna indemnización por el daño causado como consecuencia de un despido, un traslado o una suspensión de contrato, esos importes no se consideran salario.
- ❑ Finalmente, cuando el empresario debe abonar al trabajador, en régimen de pago delegado, una prestación de la Seguridad Social, el importe abonado tampoco tendrá la consideración de salario.

Veamos ahora algunos ejemplos:

**Horas
extraordinarias**

Salario

Se paga el
trabajo realizado

Salario base

Salario

Se paga el
trabajo realizado

**Complemento de
Productividad**

Salario

Se paga por alcanzar un
objetivo de trabajo

Dieta

Suplido

Se compensa un
gasto ocasionado por el
trabajo

**Pago delegado
Incapacidad
Temporal**

Prestación

Se abona una
prestación, colaborando
con la Seguridad Social

**Indemnización
por despido**

Indemnización

Se compensa el daño
producido por la
pérdida del empleo

Realizaremos a continuación un ejercicio de comprensión.



Indica si los siguientes pagos realizados por un empresario a un trabajador tienen o no naturaleza salarial:

Concepto	Naturaleza salarial	Explicación
Plus de nocturnidad	?	?
Plus de transporte	?	?
Complemento de exclusividad	?	?
Pago delegado de prestación por desempleo	?	?
Pago de media dieta	?	?
Paga extraordinaria de Navidad	?	?
Indemnización por traslado del trabajador	?	?
Paga de beneficios	?	?
Complemento de peligrosidad	?	?



Indica si los siguientes pagos realizados por un empresario a un trabajador tienen o no naturaleza salarial:

Concepto	Naturaleza salarial	Explicación
Plus de nocturnidad	Sí	Paga el trabajo realizado
Plus de transporte	No	Compensa de un gasto que provoca el trabajo
Complemento de exclusividad	Sí	Paga el trabajo realizado
Pago delegado de prestación por desempleo	No	Es una prestación de la Seguridad Social
Pago de media dieta	No	Es un suplido. Compensa de un gasto provocado por el trabajo
Paga extraordinaria de Navidad	Sí	Paga el trabajo realizado
Indemnización por traslado del trabajador	No	Compensa del daño provocado por el traslado en el empleo del trabajador
Paga de beneficios	Sí	Paga el trabajo realizado
Complemento de peligrosidad	Sí	Paga el trabajo realizado



Así entendido, el salario constituye el deber básico del empresario hacia el trabajador, por cuanto es la contraprestación obtenida por este a la prestación de sus servicios y a la aceptación del enajenamiento de los frutos de su trabajo; pero, además, de esta función puramente económica derivada del contrato de trabajo, el salario tiene una evidente **función social** por cuanto constituye el sustento del trabajador y de su familia; esta idea del “salario familiar” pone de manifiesto la desigualdad de las partes en la contratación laboral, por cuanto la libertad contractual del trabajador está condicionada por el hecho de que su salario es su medio de vida y el medio de vida de su familia. Es aquí donde el Derecho del Trabajo pone de manifiesto, como veremos, su **carácter tuitivo**, de protección, intentando normativamente corregir esa desigualdad inicial de la que se parte entre los sujetos del contrato de trabajo.

Por lo que se refiere al modo de pago del salario, el art. 26 del TRLET establece una distinción entre salario abonado **en metálico** y salario abonado **en especie**, limitando la cuantía máxima de este a un 30% de las percepciones salariales del trabajador, si bien tras la reforma introducida por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, se garantiza en todo caso la percepción en dinero del importe equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI) vigente en cada momento. En 2023, el Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, ha fijado la cuantía del SMI para este año en 1.080,00 euros mensuales.

Podemos distinguir entre las siguientes clases de salario:

- ★ **Salario por unidad de tiempo** es aquel en el que únicamente se atiende a la duración del servicio, independientemente de la cantidad de obra realizada. El art. 4 del hoy derogado Decreto 2380/1973, de 17 de agosto, exigía que el salario base del trabajador se fijara en todo caso por unidad de tiempo; tal exigencia ha desaparecido con la derogación de la norma, remarcada por el art. 26.3 del TRLET al señalar que el salario base se fijará por unidad de tiempo o de obra.
- ★ **Salario por unidad de obra** es aquel en que únicamente se atiende a la cantidad y calidad de obra realizada, pudiendo fijarse en el contrato un plazo para acabar la obra, pero sin exigir un rendimiento mayor al normal de un trabajador apto. Así, la Ley de Contrato de Trabajo de 26 de enero de 1944 (hoy derogada) ya distinguía entre las tareas y los destajos; en aquellas, una vez terminada la obra o trabajo encomendado se entendía cumplida la jornada, beneficiándose el trabajador con la reducción de esta al incrementar su

rendimiento; en los destajos, por contra, los incrementos de producción son primados económicamente.

- ★ Finalmente, a caballo entre ambos tipos de salario, se hallan los **salarios mixtos** en sus distintas variedades, caracterizados porque junto al establecimiento del salario por unidad de tiempo, se tiene en cuenta la cantidad y calidad de obra realizada en la fijación de su cuantía.

En la actualidad los **salarios mixtos** tienen gran acogida en nuestro mercado de trabajo, siendo muy frecuente hallar salarios en los que se han introducido sistemas de primas o incentivos, intentando con ello, desde el punto de vista empresarial, mejorar el rendimiento del trabajador al vincular la retribución de este en buena medida a los resultados del trabajo que realiza. Peculiar de determinados colectivos es otro tipo de salario mixto, en el que el salario a rendimiento está constituido por las “comisiones”, o participaciones del trabajador en los servicios realizados para la empresa (ventas, por ejemplo); el nacimiento del derecho a la comisión se produce cuando el servicio ha sido pagado por el cliente de la empresa, regulándose la mecánica de este tipo de retribución en el art. 8 del Real Decreto 1438/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los representantes de comercio.



Realizaremos a continuación un nuevo ejercicio de comprensión, referido a la determinación de los tipos de salarios que nos podemos encontrar.



Indica a qué tipo de salario pertenecen los siguientes pagos realizados por un empresario a un trabajador:

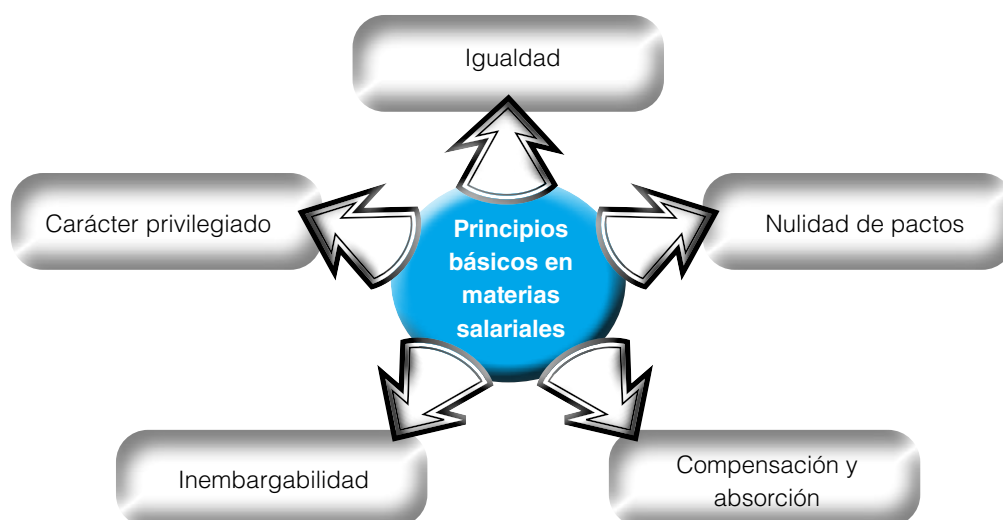
Pago	Tipo
1.200 euros/mes	?
10 euros/hora	?
1 euro/pieza	?
1.200 euros/mes + comisiones	?
15 euros/metro cuadrado	?
1.500 euros al finalizar la obra	?
Fijo 700 euros/mes y variable por objetivos hasta 1.200 euros/mes	?
18.000 euros/año	?



Indica a qué tipo de salario pertenecen los siguientes pagos realizados por un empresario a un trabajador:

Pago	Tipo
1.200 euros/mes	Por unidad tiempo
10 euros/hora	Por unidad tiempo
1 euro/pieza	Por unidad de obra
1.200 euros/mes + comisiones	Mixto
15 euros/metro cuadrado	Por unidad de obra
1.500 euros al finalizar la obra	Por unidad de obra
Fijo 700 euros/mes y variable por objetivos hasta 1.200 euros/mes	Mixto
18.000 euros/año	Por unidad tiempo

Para comprender de manera adecuada el modo en el que debe determinarse el salario y el alcance y las limitaciones que este derecho de los trabajadores presenta, a partir del contenido de los arts. 26, 27, 28 y 32 del TRLET, podemos determinar lo que denominaremos principios básicos en materia de salarios. Antes de desarrollarlos, veremos esquemáticamente cuáles son esos principios.



Entremos ahora en detalle, y veamos en qué consiste y cómo opera cada uno de estos principios. Para ello, en algunos casos nos ayudaremos de ejemplos prácticos, y en otros acompañaremos fragmentos de algunas Sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo.

- 1. Igualdad de remuneración por razón de sexo:** el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella.

Hay que señalar que la norma resalta especialmente que, respecto de otro trabajo "de igual valor", un trabajo tiene, necesariamente, que tener igual "retribución". A estos efectos, un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean



equivalentes. En este sentido, debemos distinguir, tal como señala el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dos tipos de discriminación:

- ◆ **La discriminación directa:** es la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
- ◆ **La discriminación indirecta:** se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

El Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, introdujo importantes novedades en materia de igualdad en el pago del salario. Desde su entrada en vigor, los empresarios están obligados a llevar un registro con los **valores medios de los salarios**, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa, al registro salarial de su empresa. Cuando en una empresa con al menos cincuenta trabajadores, el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá incluir en el Registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras.

Por otra parte, el mismo Real Decreto Ley 6/2019 modificó la Ley Orgánica 3/2017, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de modo que ahora se extiende la obligación de elaborar **Planes de igualdad** a las empresas de 50 o más trabajadores. Estos planes deberán ser inscritos en el nuevo Registro de Planes de Igualdad de las empresas de la correspondiente Comunidad Autónoma. No obstante, esta obligación se va a implantar de manera progresiva en el tiempo:

- ◆ Las empresas de más de ciento cincuenta personas trabajadoras y hasta doscientas cincuenta personas trabajadoras contarán con un periodo de un año para la aprobación de los planes de igualdad.
- ◆ Las empresas de más de cien y hasta ciento cincuenta personas trabajadoras, dispondrán de un periodo de dos años para la aprobación de los planes de igualdad.
- ◆ Las empresas de cincuenta a cien personas trabajadoras dispondrán de un periodo de tres años para la aprobación de los planes de igualdad.

Hay que tener en cuenta que el principio constitucional de igualdad se proyecta de manera genérica sobre el salario. Así, por ejemplo, la Ley 10/2021, de 9 de julio, de Trabajo a Distancia, invoca el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución, incluida la compensación de gastos. Por otra parte, el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, desarrollando el principio de igual retribución por trabajo de igual valor -artículo 28.1 TRLET- obliga a las empresas a tener un registro retributivo, que deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo. Además, las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva.

Finalmente, el artículo 9.6 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, establece que, por vía reglamentaria, se podrá exigir a los empleadores cuyas empresas tengan más de 250 trabajadores, que publiquen la información salarial necesaria para analizar los factores de las diferencias salariales.

Como ejemplo práctico muy interesante del alcance y la aplicación de este principio de igualdad, veamos la **Sentencia 145/1991 del Tribunal Constitucional**, en un caso de discriminación salarial consistente en crear en el Convenio Colectivo dos categorías profesionales para un mismo tipo de funciones, atribuyendo a cada una de ellas unas condiciones salariales diferentes, de modo que al asignar a las mujeres a una de esas categorías únicamente se produce una diferencia salarial claramente atentatoria contra el principio de igualdad de retribución por razón de sexo.

Acude a los Contenidos extra para ver la sentencia en la que se analiza esta cuestión.



- 2. Nulidad de pactos en cuanto al pago de las cargas fiscales y de Seguridad Social del trabajador,** que serán necesariamente satisfechas por el mismo. Por su parte, el artículo 143 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social declara nulos los pactos por los que el trabajador asume la obligación de pagar, total o parcialmente, la parte de la cuota correspondiente al empresario.

En un contrato de trabajo se establece una cláusula de acuerdo con la cual la trabajadora pagará íntegramente la Seguridad Social, asumiendo tanto su propia cuota como la correspondiente al empresario.



Ese pacto es nulo y la cláusula se tiene por no puesta. El empresario deberá pagar a su cargo la parte de cuota que le corresponde, aun cuando la trabajadora consintiera en pagarla ella.



3. **Compensación y absorción**, salvo pacto en contrario, cuando los salarios realmente abonados, en cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores que los fijados legalmente o en convenio colectivo.

En esta materia el Tribunal Supremo ha venido exigiendo, para que pueda producirse compensación entre varios conceptos salariales, que estos resulten homogéneos; la casuística es amplia y, en general, ha venido declarando homogéneos, y por tanto compensables salvo pacto en contrario, el salario base y el complemento de antigüedad (Sentencia de 18 de julio de 1996), mientras que considera que no se da tal homogeneidad entre el complemento de antigüedad declarado no compensable en convenio colectivo y un plus empresarial voluntario (Sentencia de 24 de diciembre de 1996) ni entre un complemento de puesto de trabajo y un "incentivo" (Sentencia de 23 de enero de 1997); también entiende el Tribunal Supremo que, al cambiar de convenio colectivo un trabajador y regirse por otro nuevo, la empresa tiene derecho a absorber y compensar las cantidades que en cómputo global anual exceden de lo que realmente les corresponde a tenor del convenio colectivo por el que les corresponde regirse (Sentencia de 26 de febrero de 1997).



Un trabajador viene percibiendo en enero del año 2023, como única percepción salarial, un salario base de 1.200,00 euros mensuales, sin que en el contrato de trabajo se determine que tal salario no es absorbible. El salario base mensual establecido en el convenio colectivo aplicable a este trabajador como única percepción salarial era, en 2022 de 1.100,00 euros, y en 2023 sube a 1.155,00 euros, es decir, un 5%. El trabajador se pregunta si deben subirle su salario real en la misma proporción.



NO. No habiendo pacto en contrario, el salario base percibido por el trabajador es superior al SMI vigente en enero de 2023 (1.080 euros mensuales) y sigue siendo superior en este año al salario base del convenio colectivo aplicable, por lo que, salvo pacto en contrario, absorberá el incremento de este último y se mantendrá en 1.200,00 euros mensuales.

También ahora nos ilustraremos con una Sentencia, en este caso del Tribunal Supremo, que trata sobre el carácter homogéneo o heterogéneo de los conceptos salariales, a la hora de determinar su carácter compensable o no. Recordemos:

- ◆ Entre conceptos salariales HOMOGÉNEOS operarán la compensación y la absorción, salvo que se hubiera pactado lo contrario.
- ◆ Entre conceptos salariales HETEROGÉNEOS no operarán la compensación ni la absorción, salvo pacto en contrario.

Consulta los Contenidos extra para ver cómo trata esta cuestión el Tribunal Supremo en su **Sentencia de 26 de marzo de 2004**, a la hora de determinar si procede o no compensación entre el Complemento de Antigüedad y un Complemento de Puesto de Trabajo.



- 4. Inembargabilidad del salario en la cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional.** Las cuantías que superen la del salario mínimo interprofesional serán embargables de acuerdo con lo previsto en el art. 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, resultando para el año 2023 las siguientes cuantías embargables respecto del salario (teniendo en cuenta que, en función de las cargas familiares, el tribunal podrá rebajar entre un 10 a un 15% los porcentajes de los tramos 2º a 5º):

SALARIO POR TRAMOS (EUROS)		CUANTÍA EMBARGABLE
1º tramo	hasta 1.080,00	—
2º tramo	de 1.080,01 a 2.160,00	30%
3º tramo	de 2.160,01 a 3.240,00	50%
4º tramo	de 3.240,01 a 4.320,00	60%
5º tramo	de 4.320,01 a 5.400,00	75%
6º tramo	a partir de 5.400,01	90%



Supongamos que, por orden judicial, se ha de proceder al embargo del salario de un trabajador que percibe, en enero de 2023, un importe total por ese concepto de 2.280 euros mensuales. Se plantea la determinación de la cuantía embargable en este caso.



Debemos aplicar los tramos que hemos indicado en la tabla anterior. Así, resultaría lo siguiente:

- Hasta 1.080,00 embargaremos 0 euros.
 - Desde 1.080,01 a 2.160,00 embargaremos 324,00 euros (el 30%).
 - Desde 2.160,01 a 2.280,00 embargaremos 60,00 euros (el 50%).
- Total embargado: 384,00 euros.



- 5. Carácter privilegiado del crédito salarial,** al tener preferencia sobre cualquier otro crédito, aun cuando este se halle garantizado hipotecariamente. La misma consideración tendrán las indemnizaciones por despidos, en su cuantía legal. El plazo para ejercitar tales derechos de preferencia es de un año desde que debió percibirse el salario. El carácter privilegiado del salario tiene distintos niveles:

- ◆ Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional gozarán de **preferencia sobre cualquier otro crédito**, aunque este se encuentre garantizado por prenda o hipoteca.
- ◆ Los créditos salariales **gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito respecto de los objetos elaborados por los trabajadores**, mientras sean propiedad o estén en posesión del empresario.
- ◆ El resto de créditos por salarios tendrán la condición de **singularmente privilegiados** en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, gozando de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real, en los supuestos en los que estos, con arreglo a lo establecido en el TRLET, sean preferentes. La misma consideración tendrán las indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo.



Las preferencias reconocidas en los apartados anteriores serán de aplicación tanto en el supuesto de que el empresario haya iniciado un procedimiento concursal, como cualquier otro en el que concurra con otro u otros créditos sobre bienes del empresario. Las acciones que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los créditos salariales no quedarán en suspenso por la tramitación de un procedimiento concursal, que se desarrollará en los términos establecidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Hay que tener en cuenta, además, que en los supuestos de insolvencia empresarial el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) abonará el importe de los salarios pendientes de pago en las condiciones y con los límites establecidos en el artículo 33 del TRLET. Tales límites son actualmente los siguientes:

	REGULACIÓN VIGENTE (artículo 33 TRLET)
Cuantía máxima	SMI x 2
Nº máximo de días	120
Prorrata de pagas	Sí se incluye
Salario diario	SMI x 2
Indemnizaciones (arts. 40.1, 49.1.c), 50, 51 y 52 TRLET)	Sí se incluye (máx. 1 anualidad)
Indemnizaciones (art. 41.3 TRLET)	Sí se incluye (máx. 9 mensualidades)
Art. 64 Ley Concursal	Sí se incluye
Finalización contrato temporal	Sí se incluye
Conciliaciones judiciales	Sí se incluye

Una trabajadora finaliza su relación laboral por despido disciplinario el día 31 de enero de 2023, y la empresa le adeuda las dos últimas mensualidades de salario (60 días en total) por un importe de 7.000 euros. La empresa es declarada insolvente y la trabajadora desea saber si percibirá algún importe económico del Fondo de Garantía Salarial.



Si presenta la preceptiva solicitud dentro del plazo de un año desde la sentencia o acta de conciliación, y se cumplen los restantes requisitos exigidos legalmente, el FOGASA le abonará parte de la deuda, ya que el límite del salario a abonar es el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluida la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias. Para obtener ese importe, dividimos entre 360 el salario mínimo interprofesional anual de 2023 (15.120 euros) y multiplicaremos el resultado por 2, de modo que resulta un importe de 84,00 euros. Así pues, le abonarán la siguiente cantidad:

$$84 \times 60 = 5.040,00$$



Por último, en relación con el Fondo de Garantía Salarial, hay que señalar que este organismo se vio afectado por la Reforma Laboral introducida por el Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, y por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas para la reforma del mercado de trabajo. En la Disposición Transitoria Tercera de esta Ley se establecía lo siguiente:

1. “En los contratos de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento de la contratación indefinida, celebrados a partir del 18 de junio de 2010, cuando el contrato se extinga por las causas previstas en los arts. 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores o en el art. 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, una parte de la indemnización que corresponda al trabajador será objeto de resarcimiento al empresario por el Fondo de Garantía Salarial en una cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año.



2. La indemnización se calculará según las cuantías por año de servicio y los límites legalmente establecidos en función de la extinción de que se trate y de su calificación judicial o empresarial. No será de aplicación en este supuesto el límite señalado para la base del cálculo de la indemnización previsto en el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores.
3. El abono procederá siempre que el contrato haya tenido una duración superior a un año y cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa.



Conviene señalar que por Orden TIN/2942/2008, de 7 de octubre, se crea un Registro electrónico en el Fondo de Garantía Salarial, y se establecen los criterios generales de tramitación electrónica de determinados procedimientos.

En los contratos de duración inferior la indemnización establecida legalmente será abonada totalmente y a su cargo por el empresario.

4. A los efectos previstos en esta disposición, el empresario deberá hacer constar en la comunicación escrita al trabajador el salario diario que haya servido para el cálculo de la indemnización a su cargo.
5. El abono del 40% de la indemnización legal en las empresas de menos de 25 trabajadores, para los contratos de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento de la contratación indefinida, celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010, se seguirán rigiendo por lo dispuesto en el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores.
6. El abono de parte de la indemnización a que se refiere esta disposición se financiará con cargo al Fondo de Garantía Salarial.
7. Lo establecido en esta disposición será de aplicación hasta la entrada en funcionamiento del Fondo de capitalización a que se refiere la disposición adicional décima".

Posteriormente, el art. 19 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (Reforma Laboral 2012), estableció que los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de veinticinco trabajadores cuando el contrato se extinga por las causas previstas en los arts. 51 y 52 del TRLET o en el art. 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, el Fondo de Garantía Salarial abonará al trabajador una parte de la indemnización en cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año. De acuerdo con esta norma, el Fondo no respondería de cuantía indemnizatoria alguna en los supuestos de decisiones extintivas improcedentes. Finalmente, la disposición final quinta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 ha suprimido con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida esta normativa. Por lo tanto, actualmente el FOGASA no asume ninguna parte de estas indemnizaciones.

2. Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

La normativa aplicable en esta materia viene constituida por el art. 27 del TRLET (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) por el Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía y, finalmente por Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, que fija el salario mínimo interprofesional para 2023.

El salario mínimo interprofesional es una cuantía económica, fijada anualmente por el Gobierno, por debajo de la cual no pueden establecerse los salarios en ese periodo

de tiempo. El Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, fijará el salario mínimo interprofesional teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- ❑ **El índice de precios al consumo (IPC)**; el SMI del año 2023 se ha incrementado, respecto del correspondiente al año 2021, en un 8,00 por ciento. El IPC del año 2022 se incrementó en un 5,80 por 100.
- ❑ La **productividad media nacional alcanzada**.
- ❑ El incremento de la **participación del trabajo en la renta nacional**.
- ❑ La **coyuntura económica general**.

También está prevista una revisión semestral en el supuesto de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios al consumo hechas por el Gobierno. Se prevé igualmente que la revisión del salario mínimo no afecte a los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a aquel (compensación y absorción del salario mínimo).

El ya mencionado Real Decreto-Ley 3/2004 desvincula el salario mínimo interprofesional (SMI) de otros efectos distintos de los laborales, estableciendo para las restantes áreas un Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), por el que se regirán todas las referencias normativas realizadas al salario mínimo interprofesional con efectos distintos de los laborales. Así pues, cualquier referencia al salario mínimo interprofesional, en normas anteriores al Real Decreto-Ley 3/2004 debe entenderse referida al IPREM, salvo que se trate de normas laborales, de acuerdo con la relación que aparece en el artículo 1.2 de esta norma.

Las cuantías para el año 2023 quedan fijadas como sigue:

- ❑ SMI (art. 1 Real Decreto eal Decreto 99/2023):
 - ◆ 36,00 euros diarios.
 - ◆ 1.080,00 euros mensuales.
 - ◆ 15.120,00 euros anuales.
- ❑ IPREM (Disposición Adicional 90ª de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023):
 - ◆ 20,00 euros diarios.
 - ◆ 600,00 euros mensuales.
 - ◆ 7.200,00 euros anuales (si la norma lo refiere a 14 pagas serán 8.400,00 euros anuales).



A los salarios mínimos indicados se añadirán, sirviendo los mismos como módulo de cálculo y a tenor de lo dispuesto en los distintos convenios colectivos o normas sectoriales, los complementos salariales a los que se refiere el art. 26.3 del TRLET, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo de producción.

En cuanto a los trabajadores eventuales y temporeros con servicios en la empresa inferiores a 120 días al año, percibirán, junto con el salario mínimo referido, la parte proporcional de domingos, festivos y gratificaciones extraordinarias (y vacaciones, cuando proceda), sin que en ningún caso la cuantía del salario profesional pueda ser inferior a 51,15 euros por jornada legal en la actividad, cualquiera que sea la edad del trabajador.

Finalmente, para los empleados de hogar que trabajen por horas, y tomando como módulo el de los eventuales y temporeros se establece un salario mínimo para dichos empleados de hogar de 8,45 euros por hora efectivamente trabajada.



Una trabajadora recibe una oferta de trabajo para prestar servicios en febrero de 2023 en una empresa dedicada a la distribución de bebidas, en la que no hay convenio colectivo aplicable. La trabajadora realizará una jornada de trabajo de 20 horas semanales y desea saber qué salario tiene derecho a percibir.



El salario será el pactado entre empresa y trabajadora, sin que en ningún caso pueda ser inferior al SMI correspondiente a la jornada de trabajo pactada. En este caso, resultando que se ha acordado una jornada de trabajo equivalente al 50% de la jornada máxima legal establecida en el art. 34 del TRLET, el salario mínimo a percibir por esta trabajadora será de 540 euros al mes (50% de 1.080,00 euros, que es el importe del SMI mensual para una jornada completa de trabajo en ese mes de febrero de 2023).

3. Salario de convenio y salario pactado. Determinación de la cuantía del salario

La cuantía del salario vendrá determinada en función de diversas circunstancias. Una de dichas circunstancias es la fuente reguladora del salario, que puede ser diversa:

- La ley: el art. 27 del TRLET establece el salario mínimo interprofesional como referencia obligada en todo el ámbito de la relación laboral; no se admiten cuantías inferiores a las fijadas anualmente por el Gobierno como SMI.
- Los convenios colectivos: empresarios y trabajadores, en uso de su autonomía colectiva, pueden pactar condiciones salariales más ventajosas para los trabajadores que las fijadas legalmente, que tendrán eficacia normativa y,

por tanto, afectarán a todos los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo.

- Los contratos de trabajo: trabajador y empresario pueden fijar en el instrumento regulador de su relación laboral (es decir, su contrato de trabajo) unas condiciones salariales que mejoren las establecidas por la ley o el convenio colectivo.

Así pues, después de ver que el TRLET establece un salario mínimo interprofesional por debajo del cual no podrán pactarse salarios ni en convenio colectivo ni en contrato de trabajo, será precisamente en esos niveles de negociación (colectivo e individual) en los que queden determinados los aspectos económicos de la relación laboral. De esta manera, nos referiremos a los siguientes salarios:

- ❑ **Salario de convenio:** será el salario al cual tiene derecho un trabajador por resultar aplicable un convenio colectivo, sectorial o de empresa, a la empresa en la que presta servicios. Se caracteriza por lo siguiente:
 - ◆ Se fija sectorialmente o por empresa, en función del ámbito de aplicación del convenio colectivo de que se trate.
 - ◆ El salario se determina por grupos profesionales (la Ley 3/2012, de 6 de julio, eliminó la referencia en la clasificación profesional a las "categorías profesionales", estableciendo un plazo de un año para que los convenios colectivos se adapten a esta reforma), incluyendo siempre al menos un salario base o salario/convenio, y pudiendo comprender complementos salariales.
 - ◆ En ningún caso puede ser menos favorable para el trabajador que la aplicación del salario mínimo interprofesional.
 - ◆ Los importes de los salarios contenidos en las tablas salariales de los convenios colectivos se actualizarán de acuerdo con lo que pueda prever cada convenio colectivo. No existe una automaticidad en el incremento de los salarios de los convenios si estos no lo han previsto.
 - ◆ Las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen en el Real Decreto 99/2023, no serán de aplicación (en estos casos se aplicará lo establecido en el Disposición Transitoria Única de este Real Decreto):
 - a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto de las Comunidades Autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuan-

tía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, salvo disposición expresa en contrario de las propias Comunidades Autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla o de las entidades que integran la Administración local.

- b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional.

□ **Salario pactado:** es el salario que fijan, de común acuerdo, empresario y trabajador, y que aparecerá reflejado en el contrato de trabajo, aunque también caben pactos verbales o pactos tácitos. Se caracteriza por lo siguiente:

- ◆ En ningún caso puede resultar menos favorable, en su conjunto y en cómputo anual, para el trabajador que el salario mínimo interprofesional o el establecido en las tablas salariales del convenio colectivo que resulte aplicable.
- ◆ Se fija de manera individualizada para el trabajador que suscribe el contrato de trabajo.
- ◆ Se actualizará de acuerdo con lo que empresario y trabajador hayan pactado, sin perjuicio de lo que pueda establecer el convenio colectivo aplicable.
- ◆ El contrato de trabajo puede realizar (e incluso es frecuente que lo haga) una remisión en esta materia a lo establecido en convenio colectivo aplicable. Es común el uso de expresiones tales como “según convenio” o abreviaturas como “S.C.” para significar que no existe pacto individual en esta materia y que, por tanto, es de aplicación lo establecido en el convenio colectivo, ya sea sectorial o de empresa, aplicable.
- ◆ El trabajador no puede renunciar válidamente a los derechos reconocidos en esta materia en el convenio colectivo sectorial aplicable.

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL	→ Establecido en el TRLET. → Para todo tipo de profesión u oficio. → Para todos los grupos profesionales. → Su cuantía se actualiza cada año.
SALARIO DE CONVENIO	→ Establecido en cada Convenio Colectivo. → Fijado por grupos profesionales. → No puede ser inferior al SMI.
SALARIO DE CONTRATO O SALARIO PACTADO	→ Fijado en cada contrato de trabajo. → Individualizado para cada trabajador. → No puede ser inferior al SMI ni al salario del convenio.

Debemos tener en cuenta que estas fuentes reguladoras, que se complementan con la **jurisprudencia** y con los **principios generales del derecho**, están marcadas por el juego de las siguientes **reglas**:

Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al **principio de jerarquía normativa**. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los preceptos que establecen las normas de rango superior, pero no podrán establecer condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes que desarrollan.

Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo **más favorable** para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.

Los **usos y costumbres** solo se aplicarán en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa. Dichos usos y costumbres deberán tener carácter local y profesional.

Los trabajadores **no podrán disponer** válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.

Así pues, podemos concluir que la fijación de la cuantía del salario viene condicionada por la aplicación de los principios de **norma mínima** y de **norma más favorable**, resultando aplicable al trabajador aquella regulación que, en su conjunto y en cómputo anual, le resulte más favorable sin que, en ningún caso, pueda renunciar a las cuantías mínimas fijadas legal o convencionalmente. El Tribunal Supremo ha dictado una importante sentencia relacionada con la ultraactividad de los convenios colectivos tras la Reforma Laboral de 2012, y que tiene importantes consecuencias

en la configuración del salario. Se trata de la Sentencia 6604/2014, de 22 de diciembre de 2014, en la que expresamente se dice que "cualesquiera derechos y obligaciones de las partes existentes en el momento en que termina la ultraactividad de un convenio colectivo no desaparecen en ese momento en que dicho convenio pierde su vigencia" y que ello es así "no porque –como se ha dicho algunas veces- las normas del convenio colectivo extinto pasen a **contractualizarse** en ese momento sino porque esas condiciones estaban ya contractualizadas desde el momento mismo (el primer minuto, podríamos decir) en que se creó la relación jurídico-laboral, a partir del cual habrán experimentado la evolución correspondiente". Consecuentemente, que un convenio colectivo pierda su vigencia porque finaliza el periodo de ultraactividad de un año no tendrá como consecuencia una rebaja salarial para los trabajadores a quienes se venía aplicando ese convenio.

Como complemento práctico a este apartado, y considerando la extraordinaria importancia que actualmente tienen los convenios colectivos en la determinación de los salarios, reproduciremos, a modo de ejemplo, el Convenio colectivo estatal para la Industria Fotográfica (CIF) para los años 2022 a 2025 (código de convenio nº 99002235011981). También utilizaremos este Convenio Colectivo para los ejemplos prácticos de confección de recibos de pago de salarios y determinación de la cotización en el año 2023 que encontraremos a lo largo de esta Unidad.

A efectos salariales, en los que ejemplos que veremos aplicaremos las retribuciones establecidas en el propio CIF para este año 2023.



Acude a los Contenidos extra para ver el Convenio colectivo para la Industria Fotográfica 2022-2025.

Finalmente, nos referiremos a la **liquidación y pago** del salario, materia regulada en el art. 29 del TRLET; el pago del salario ha de efectuarse puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres locales y profesionales, sin que en ningún caso el periodo de abono del mismo pueda exceder de un mes. Se regula también la posibilidad, como tendremos ocasión de ver, de que el trabajador perciba anticipos a cuenta del trabajo ya realizado. En cuanto a la forma de pago, podrá efectuarse en moneda de curso legal o mediante cheque o u otra modalidad de pago similar a través de entidades de crédito; en estos últimos casos se requiere informe al comité de empresa o a los delegados de personal. Por último, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.3 del TRLET, en caso de retraso en el pago del salario, el interés por mora será el 10% de lo adeudado.

Un trabajador suscribe un contrato de trabajo con una empresa, en el que se refleja un salario mensual de 950,00. En el convenio colectivo aplicable, para el grupo profesional de este trabajador se fija un salario de 1.100 euros, pero el trabajador acepta, y así lo rubrica con su firma en el contrato de trabajo, el salario de 950,00 euros pactado, haciendo constar que renuncia libremente al convenio colectivo, de común acuerdo con su empresario.



Esa renuncia no es válida, puesto que se trata de un derecho irrenunciable reconocido al trabajador en convenio colectivo, por lo que sigue teniendo derecho, a pesar de lo acordado en el contrato de trabajo, al importe reflejado en el convenio colectivo aplicable.



Para precisar más estas cuestiones relativas al pago del salario, y considerando las especiales peculiaridades que puede presentar el modo en que este se realiza, reproduciremos parcialmente la **Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2001**, en la que se trata esta cuestión en relación con el pago del salario mediante transferencia bancaria.

Puedes ver la Sentencia en los Contenidos extra.



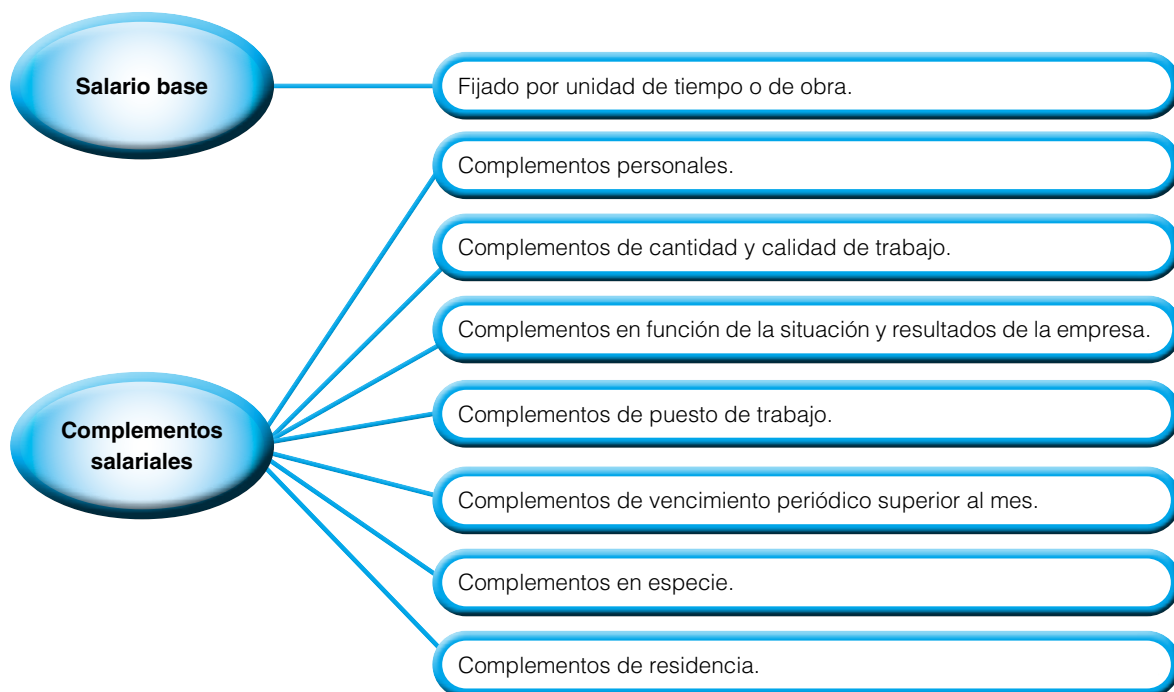
4. Estructura del salario

4.1. El salario base y los complementos salariales

La regulación de esta materia aparece contenida en el art. 26.3 del TRLET.

También en este punto, relativo a la composición del salario, se ha producido un notable cambio tras la entrada en vigor de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, cuyo contenido en esta materia se incorporó al TRLET, por cuanto deroga el Decreto 2380/1973, de 17 de agosto y la Orden de 22 de noviembre de 1973, que recogían detalladamente la estructura del salario y sus formalidades. En la actualidad, el art. 26.3 del TRLET “deslegaliza” esta materia al establecer que será la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato de trabajo individual, quienes determinarán la estructura del salario; así pues, no hay un contenido determinado y tasado del salario, sino que paulatinamente los convenios colectivos irán introduciendo, sectorialmente, diversas estructuras según los casos.

No obstante, se establece un contenido mínimo esencial que, en ningún caso, puede ser obviado; así, el salario deberá comprender:



Respecto de los complementos salariales, se mencionan algunos de ellos, a modo de ejemplo y sin que ello suponga, a diferencia de lo que ocurría en la normativa anterior a la Ley 11/1994, una lista tasada. Se citan los siguientes:

1. Complementos fijados en función de circunstancias relativas a las **condiciones personales** del trabajador; son los denominados complementos personales (así, por ejemplo, antigüedad, títulos, idiomas, etc.).
2. Complementos fijados en función del trabajo realizado; son los denominados **complementos de cantidad y calidad de trabajo** (así, entre otros, los pluses de puntualidad, asistencia, asiduidad, primas e incentivos, horas extraordinarias, etc.).
3. Complementos fijados en función de la **situación y resultados de la empresa** (sería el caso, por ejemplo, de la participación en beneficios).

Además de esta enumeración no taxativa, sin perjuicio de que los convenios colectivos fijen otros distintos, podemos indicar otro tipo de complementos del salario que ya aparecían en la normativa anterior (art. 5 del Decreto 2380/1973, actualmente derogado) pero que puede servirnos como referencia:

1. **Complementos de puesto de trabajo**, pudiendo citar, entre otros, los de toxicidad, penosidad, peligrosidad, suciedad, máquinas, vuelo, navegación, turnos, nocturnidad, etc.

- 2. Complementos de vencimiento periódico superior al mes**, como las pagas extraordinarias, reguladas en el art. 31 del TRLET (un mínimo de dos al año, pagaderas en la cuantía y condiciones que se determinen en convenio colectivo). Las gratificaciones extraordinarias se abonarán del siguiente modo: una con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales gratificaciones, así como el devengo exigido para su percepción íntegra. No obstante podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades.

En este punto, resulta conveniente analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para lo cual reproducimos el contenido de la **Sentencia de 25 de enero de 2012**.

Acude a los Contenidos extra para consultar la Sentencia del Tribunal Supremo.



- 3. Complementos en especie**, tales como manutención, alojamiento, suministros, etc.; en ningún caso podrán exceder del 30% de la retribución salarial del trabajador, debiendo en todo caso garantizarse al trabajador la percepción en dinero del importe del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento (1.080,00 euros mensuales en el año 2023). Más adelante tendremos ocasión de ver el tratamiento que las entregas en especie tienen respecto de la cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.

También aquí conviene analizar un aspecto relevante, cuál es el tratamiento fiscal de los pagos en especie en relación con su consideración de derecho adquirido, es decir, percepción salarial consolidable.

Acude a los Contenidos extra para visualizar la Sentencia de 22 de noviembre de 2004 del Tribunal Supremo sobre los pagos en especie.



- 4. Complementos de residencia**, tales como los de las provincias insulares, Ceuta o Melilla.

Consecuentemente con este nuevo planteamiento, y ante la ausencia de una lista tasada de complementos del salario, el modelo oficial de recibo de pago de salarios contenido en la Orden de 27 de diciembre de 1994 (que veremos más adelante) distingue, en las percepciones salariales, entre salario base y complementos salariales, sin

hacer mención expresa de ninguno de estos, sino reservando espacios en blanco para que sean determinados los correspondientes a cada caso.

En cuanto al carácter consolidable de los complementos del salario, conviene indicar que, en la actualidad, se deja a la negociación colectiva la posibilidad de establecer cuáles tienen o no tal carácter; se entenderá, salvo pacto en contrario, que los complementos de puesto de trabajo y los vinculados a la situación y resultados de la empresa no son consolidables; a sensu contrario, los demás serán consolidables salvo que en convenio colectivo o en contrato de trabajo se disponga otra cosa.



Relacionar los tipos de complementos salariales con los ejemplos que se indican:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. COMPLEMENTOS PERSONALES | A. NOCTURNIDAD |
| 2. COMPLEMENTOS DE CANTIDAD Y CALIDAD | B. SEGURO MÉDICO |
| 3. COMPLEMENTOS DE PUESTO DE TRABAJO | C. BENEFICIOS |
| 4. COMPLEMENTOS DE RESULTADO | D. TÍTULOS |
| 5. COMPLEMENTOS EN ESPECIE | E. PRODUCTIVIDAD |



- | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| 1. COMPLEMENTOS PERSONALES | → | A. NOCTURNIDAD |
| 2. COMPLEMENTOS DE CANTIDAD Y CALIDAD | → | B. SEGURO MÉDICO |
| 3. COMPLEMENTOS DE PUESTO DE TRABAJO | → | C. BENEFICIOS |
| 4. COMPLEMENTOS DE RESULTADO | → | D. TÍTULOS |
| 5. COMPLEMENTOS EN ESPECIE | → | E. PRODUCTIVIDAD |



Veamos ahora un ejercicio de comprensión conjunta de todo lo estudiado hasta ahora. Responde “verdadero” o “falso” a la secuencia de preguntas siguientes:

AFIRMACIÓN	V/F
<i>Todo lo que el empresario paga al trabajador lo consideramos salario.</i>	?
<i>El empresario puede fijar unilateral e incondicionadamente el importe del salario.</i>	?
<i>Todos los trabajadores no cualificados cobran siempre el Salario Mínimo Interprofesional.</i>	?
<i>Los importes de los salarios de las tablas de los convenios colectivos se pueden fijar por grupos profesionales.</i>	?
<i>Fijar para un trabajo realizado por una mujer, que tiene igual valor al realizado por un hombre, un salario inferior es una discriminación prohibida.</i>	?

Veamos a continuación las respuestas correctas:



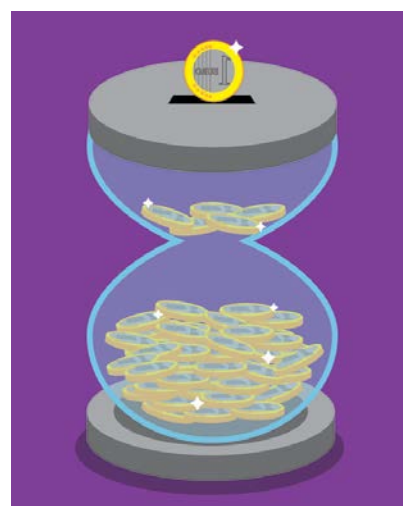
Afirmación	V/F
<i>Todo lo que el empresario paga al trabajador lo consideramos salario.</i>	F
<i>El empresario puede fijar unilateral e incondicionadamente el importe del salario.</i>	F
<i>Todos los trabajadores no cualificados cobran siempre el Salario Mínimo Interprofesional.</i>	F
<i>Los importes de los salarios de las tablas de los convenios colectivos se pueden fijar por grupos profesionales.</i>	V
<i>Fijar para un trabajo realizado por una mujer, que tiene igual valor al realizado por un hombre, un salario inferior es una discriminación prohibida.</i>	V

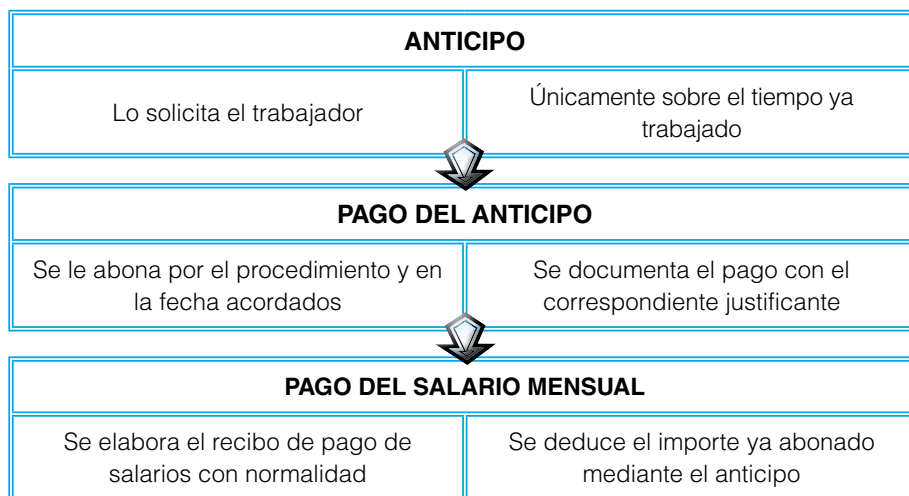
4.2. Los anticipos de salario y otras deducciones del recibo de pago de salario

El artículo 29 del TRLET establece que el trabajador y, con su autorización, sus representantes legales, tendrán derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado. De este modo, el trabajador puede solicitar un anticipo durante el mes de devengo del salario y antes de que llegue el día señalado para el pago, que el empresario deberá cumplir. El empresario no tiene obligación, por tanto, de anticipar al trabajador importes salariales que no han sido devengados por este.

En los casos en que se abone un anticipo, no es preciso formalizar esta entrega mediante un recibo de pago de salario, sino que es suficiente con que el pago quede debidamente justificado en un documento confeccionado para ello. El empresario requerirá, por tanto, del trabajador la firma de un recibo en el que conste la fecha, el importe y la causa del pago. El trabajador confirmará el pago mediante su firma y la empresa conservará el documento junto con los recibos de pago de salario del trabajador.

Posteriormente, cuando se proceda a la confección del recibo de pago de salario mensual, la empresa incluirá todas las partidas salariales devengadas por el trabajador para determinar el importe bruto del salario y, a continuación, deducirá de ese importe, junto con las demás deducciones que procedan, el importe del anticipo ya entregado al trabajador con anterioridad y documentado del modo indicado anteriormente.





Así pues, en el momento del libramiento del recibo de pago de salario, se hará constar el importe anticipado, que figurará como un descuento en el recibo. En este apartado de descuentos o deducciones encontraremos los siguientes:

1. IRPF

En este apartado se descontará el importe de la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que proceda. Puede darse el caso de un trabajador al que, por el tipo de contrato y por el importe de sus ingresos anuales, no haya que practicar retención alguna.

2. Seguridad Social

En este apartado se descontarán del importe de las retribuciones del trabajador las cuotas correspondientes a las aportaciones del trabajador por cuatro conceptos de Seguridad Social:

- ◆ Contingencias comunes.
- ◆ Formación Profesional.
- ◆ Desempleo.
- ◆ Cotización adicional por las horas extraordinarias.
- ◆ Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

3. Anticipos

Como ya hemos visto, se descontará de la retribución mensual del trabajador el importe de los anticipos que ya haya percibido durante el mes cuyo pago

se habrá formalizado previamente mediante uno o varios documentos firmados por el trabajador que acrediten que recibió tales pagos anticipados.

4. Valor de los productos entregados en especie

Cuando la empresa entregue al trabajador productos en especie (recordemos la limitación del 30% establecida por el TRLET para este tipo de pagos, siempre garantizando la percepción en dinero del importe del salario mínimo interprofesional) habrá que proceder a la valoración de los mismos en el apartado de devengos, de manera que habrá también que descontar ese importe en el apartado de deducciones. De este modo, se informa del pago en el recibo de pago de salario sin generar entrega en metálico alguna.

5. Otras deducciones

El capítulo de deducciones puede incluir otras generadas por distintas situaciones. Como ejemplo, podemos señalar la posibilidad de que el empresario deba proceder a descontar al trabajador el importe de una cantidad objeto de embargo, ya sea judicial o administrativo. En estos casos, el empresario actuará de acuerdo con la notificación judicial o administrativa que reciba.

◆ IRPF

- ◆ Se practicará la retención por el tipo que corresponda a cada trabajador.
- ◆ El tipo se aplicará sobre la base constituida por la totalidad de rendimiento de trabajo obtenidos ese mes por el trabajador.

◆ Seguridad Social

- ◆ Se descuenta la cuota correspondiente a contingencias comunes y la correspondiente a Desempleo, Formación Profesional y Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Si las hubiera, también la correspondiente a las horas extraordinarias.

◆ Anticipos

- ◆ Se descuenta la cantidad ya abonada al trabajador con anterioridad. Dicha cantidad debe aparecer reflejada en el recibo firmado por el trabajador en su día.

◆ Pagos en especie

- ◆ Previamente, habremos procedido a la valoración del producto, y a la inclusión de su importe en los devengos.
- ◆ Apartado de deducciones: consignaremos esa misma cantidad.

◆ **Otros**

- ◆ Por ejemplo, embargos judiciales y/o devoluciones de préstamos.



El día 10 de junio de 2023 una trabajadora solicita un anticipo del salario del mes de junio puesto que debe atender a un pago imprevisto y no dispone de dinero. El salario mensual de la trabajadora es de 1.200 euros, y la empresa le abona en concepto de anticipo ese día 10 un total de 400 euros. La empresa no sabe si debe realizar dos recibos de pago de salario este mes, al producirse esta situación.



No es preciso confeccionar dos recibos de pago de salario en ese mes de junio. Es suficiente con abonar a la trabajadora el anticipo de 400 euros y guardar el justificante de que el trabajador ha recibido esa cantidad. Posteriormente, cuando se confeccione el recibo de pago de salario de la trabajadora al final del mes, en el apartado de deducciones se descontará el importe de 400 euros ya percibido por la trabajadora.

RECIBO INDIVIDUAL JUSTIFICATIVO DEL PAGO DE SALARIOS

Empresa:
Domicilio:
CIF:
CCC:

Trabajador:
NIF:
Núm. Afili. Seguridad Social:
Grupo profesional:
Grupo de Cotización:

Periodo de liquidación: del de al de de 20....		Total días
I. DEVENGOS		IMPORTE
1. Percepciones salariales		TOTALES
Salario base		
Complementos salariales		
.....		
Horas extraordinarias		
Horas complementarias (contratos a tiempo parcial).....		
Gratificaciones extraordinarias.....		
Salario en especie.....		
2. Percepciones no salariales		
Indemnizaciones o suplidos		
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social		
Indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos		
Otras percepciones no salariales		
A. TOTAL DEVENGADO.....		
I. DEDUCCIONES		
1. Aportación del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta		
%		
Contingencias comunes		
Desempleo.....		
Formación Profesional.....		
Horas extraordinarias.....		
TOTAL APORTACIONES.....		
2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas.....		
3. Anticipos.....		
4. Valor de los productos recibidos en especie		
5. Otras deducciones.....		
B. TOTAL A DEDUCIR.....		
LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A - B).....		
Firma y sello de la empresa		de de 20....
		RECIBÍ

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA

CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
1. Contingencias comunes			
Importe remuneración mensual.....			
Importe prorrateo pagas extraordinarias.....			
TOTAL.....			
AT y EP.....			
2. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta.....			
Desempleo.....			
Formación Profesional.....			
Fondo Garantía Salarial.....			
3. Cotización adicional horas extraordinarias.....			
4. Base sujeta a retención del IRPF			

4.3. Salario bruto y salario neto



Procede comenzar este apartado destacando que la reforma introducida por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, supuso la desaparición del modelo oficial de recibo de pago de salarios que aparecía recogido en la Orden de 22 de noviembre de 1973, hoy derogada, y su sustitución por el nuevo modelo de recibo individual justificativo del pago de salarios contenido en la Orden de 27 de diciembre de 1994. No obstante, la propia norma contiene la previsión de que el antiguo modelo pueda continuar siendo utilizado por aquellas empresas que, en el momento de la entrada en vigor de la mencionada Orden (es decir, el 1 de marzo de 1995), vinieran empleando aquel modelo, y ello ha sido posible durante un período de cinco años a partir de la citada entrada en vigor; así pues, en la actualidad el antiguo recibo oficial ha perdido ya tal condición, y únicamente hay un recibo oficial de pago de salario, que es el que aparece en la Orden de 27 de diciembre de 1994, modificada por la Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, y que reproducimos a continuación:

El tema de la documentación del salario aparece regulado en el art. 29.1 del TRLET, que comienza estableciendo la obligación de que el pago del salario se haga puntual y documentalmente; en cuanto a este último aspecto, se requiere la entrega al trabajador de un recibo individual y justificativo del pago del salario, que se ajustará al modelo de recibo individual justificativo del pago de salarios que fue aprobado por el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en vigor desde 1 de marzo de 1995, salvo que por convenio colectivo o acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores, se establezca otro modelo. En este caso, el modelo que se apruebe deberá contener con la debida claridad y separación las diferentes percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente procedan. Como ya hemos señalado, la Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, ha introducido modificaciones en el recibo oficial de pago de salario, de modo que todas las empresas han debido adaptarse al nuevo modelo antes del día 12 de mayo de 2015.

Así pues, además del modelo oficial, las empresas pueden utilizar otros modelos de recibo de pago de salario siempre que cumplan dos condiciones básicas:

1. Que exista acuerdo con los representantes de los trabajadores para utilizar ese modelo.
2. Que las percepciones y las deducciones que procedan aparezcan reflejadas en el recibo con la debida claridad.

Podemos ver un ejemplo de recibo de pago de salarios no oficial, que es uno de los denominados tipo factura. Este tipo de recibos se utiliza muy frecuentemente puesto que presenta ventajas de impresión y de detalle de conceptos respecto del oficial. Veamos uno de estos recibos, en el que hemos ordenado los conceptos retributivos no en función de su naturaleza –salarial o no salarial- sino distinguiendo entre aquellos que están incluidos en la base de cotización de Seguridad Social y aquellos que no lo están.



EMPRESA: DOMICILIO NÚMERO DE INSCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN: PERIODO: TOTAL DÍAS:			TRABAJADOR: NAF: ANTIGÜEDAD: GRUPO PROFESIONAL: GRUPO DE COTIZACIÓN:			
CUANTÍA	CONCEPTO		COTIZA	NO COTIZA	H. EXTR.	DEDUCCIÓN
REM TOTAL	PAGAS EXT.	BASE CC	BASE ATEP	BASE IRPF	TOT DEV.	TOT DED.
FECHA: SELLO			FIRMA			LÍQUIDO A PERCIBIR: CUENTA: RECIBÍ:
DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y BASE SUJETA A RETENCIÓN DE IRPF Y APORTACIÓN EMPRESA						
CONCEPTO	BASE		TIPO	APORTACIÓN EMPRESA		
1. CONTINGENCIAS COMUNES						
REMUNERACIÓN MENSUAL						
PRORRATA PAGAS EXTRAS						
TOTAL						
2. CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA						
AT y EP						
DESEMPLEO						
FORMACIÓN P.						
FOGASA						
MEI						
3. COTIZACIÓN ADICIONAL HORAS EXTRAORD.						
4. BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF						

En cuanto al contenido estructural del recibo de pago de salarios recogido en la Orden de 27 de diciembre de 1994, y sin perjuicio de los que puedan ser establecidos por Convenio Colectivo o acuerdo entre los representantes de los trabajadores y las empresas, podemos distinguir tres grandes apartados:

- a) **Identificación de empresa y trabajador;** en el encabezamiento del recibo aparece identificado el empresario, con su razón social, domicilio, Código de Identificación Fiscal y Código de Cuenta de Cotización; además, se identifica al trabajador con su nombre y números de identificación fiscal y de afiliación a la Seguridad Social, junto con su categoría profesional y grupo de cotización. Finalmente, se especifica el periodo afectado por la liquidación, con expresión del número de días a que se refiere. Veamos este apartado en el recibo oficial:

Empresa:

Domicilio:

CIF:

Código de cuenta de la cotización
a la Seguridad Social:

Trabajador:

NIF:

Número de afiliación a la Seguridad Social:

Grupo profesional:

Grupo de cotización:

Veamos en detalle cada uno de estos apartados:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
EMPRESA	Se hará constar el nombre, si es persona física, o la razón social, si es persona jurídica. Por ejemplo: "Manuel Listronje Trisfuelo", o "Estampados Xylylike S.L."
DOMICILIO	Se indicará el domicilio en el que está ubicada la empresa.
CIF	Se indicará el número o código de identificación fiscal de la empresa, ya sea persona física o jurídica.
CCC	Se indicará el Código de Cuenta de Cotización de la empresa. Se trata de un número que habrá asignado a la empresa la Tesorería General de la Seguridad Social en el momento en que aquella se inscribió.
TRABAJADOR	Indicaremos el nombre del trabajador y su (-s) apellido (-s).

NIF	Se hará constar el número de identificación fiscal del trabajador. Si se trata de un trabajador extranjero, se indicará su número de identificación correspondiente (NIE).
NAF	Se indicará el número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador. Este número lo habrá asignado la Tesorería General de la Seguridad Social en el momento de la afiliación del trabajador y es único para toda su vida.
GRUPO PROFESIONAL GRUPO DE COTIZACIÓN	Se hará constar el grupo profesional que, de acuerdo con lo establecido en el contrato de trabajo o en el convenio colectivo aplicable, corresponda al trabajador. Puede indicarse también, de estar precisada, la categoría profesional del trabajador. Esta información es relevante a la hora de determinar las bases máximas de cotización a aplicar. En la actualidad hay 11 grupos de cotización, en función de la categoría profesional del trabajador. Son los siguientes: 1. Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores. 2. Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 3. Jefes Administrativos y de Taller. 4. Ayudantes no Titulados. 5. Oficiales Administrativos. 6. Subalternos. 7. Auxiliares Administrativos. 8. Oficiales de primera y segunda. 9. Oficiales de tercera y Especialistas. 10. Peones. 11. Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional.
OTROS DATOS	En algunos recibos podemos encontrar otros apartados informativos, tales como la ANTIGÜEDAD del trabajador o la TARIFA por la que la empresa cotiza a ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES por él. Esto último hace referencia al CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) de la empresa para determinar el tipo de cotización a Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del trabajador. En ocasiones, la ocupación del trabajador puede hacer que se aplique un tipo diferente al del CNAE de la empresa (por ejemplo, trabajadores con ocupaciones de tipo administrativo), de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre.
PERIODO	Se indicará el periodo al que hace referencia el pago del salario y que, normalmente, coincidirá con el mes natural, salvo que el trabajador no haya estado en la empresa todo el mes completo. Finalmente se hará referencia al número de días a que corresponde dicho periodo (por ejemplo, 30).

b) Cálculos de retribuciones; aquí se hace una distinción en dos grandes bloques:

- ◆ **Devengos:** constituidos por la totalidad de percepciones del trabajador, ya tengan o no carácter cotizable a la Seguridad Social (según lo dispuesto en el art. 147.2 del TRLGSS). Entre las percepciones salariales distingue entre salario base y complementos del salario, sin especificación expresa de estos; entre las no salariales hace referencia a las establecidas en el art. 26.2 del TRLET, dejando una opción para otras percepciones no salariales, referida a aquellas que, no estando incluidas en el mencionado art. 26.2 del TRLET, constituyan pagos que no se correspondan con el concepto legal de salario. Finalmente, la suma de todas las percepciones constituye el “Total Devengado”, también denominado “**salario bruto**”. Veamos este apartado en el recibo oficial:

I. DEVENGOS

TOTALES

1. Percepciones salariales

Salario base

Complementos salariales

.....

.....

.....

Horas extraordinarias

Horas complementarias (contratos a tiempo parcial)

Gratificaciones extraordinarias

2. Percepciones no salariales

Indemnizaciones o suplidos

.....

Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social

.....

Indemnizaciones por traslados, suspensioes o despidos

.....

Otras percepciones no salariales

.....

A. TOTAL DEVENGADO

Veamos en detalle cada uno de estos apartados de devengos:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
PAGOS SALARIALES	Dentro de este primer apartado se incluirán la totalidad de conceptos que tengan naturaleza salarial, de acuerdo con lo establecido en el art. 26 del TRLET.
SALARIO BASE	Expresaremos la cuantía mensual de este concepto, que en ningún caso podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional o al establecido en el Convenio Colectivo aplicable.
COMPLEMENTOS SALARIALES	En las casillas que aparecen sin denominación incluiremos los complementos a que tenga derecho el trabajador, ya sea por Convenio Colectivo o por contrato de trabajo. Por ejemplo: antigüedad, productividad, nocturnidad, comisiones, etc. En este modelo oficial aparecen tres casillas específicas para otros tantos conceptos, si bien únicamente corresponderá cumplimentarlas cuando proceda. Son los siguientes: → Horas extraordinarias y horas complementarias (estas últimas, únicamente en los contratos a tiempo parcial). → Gratificaciones extraordinarias (pagas extra). → Salario en especie.
PERCEPCIONES NO SALARIALES	Dentro de este primer apartado se incluirán la totalidad de conceptos que no tengan naturaleza salarial, de acuerdo con lo establecido en el art. 26 del TRLET.
INDEMNIZACIONES O SUPLIDOS	Reflejaremos, cuando proceda, el importe de estos conceptos. Por ejemplo: dietas, gastos de locomoción, plus de transporte, etc.
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Cuando la empresa realice el pago delegado de una prestación de la Seguridad Social, como por ejemplo la Incapacidad Temporal, reflejaremos en esta casilla su importe.
INDEMNIZACIONES POR TRASLADOS, SUSPENSIONES O DESPIDOS	En casilla incorporaremos el importe de tales conceptos, cuando proceda.
OTRAS PERCEPCIONES NO SALARIALES	Incluiremos aquí cualquier otra percepción económica del trabajador que no tenga naturaleza salarial y que no podamos incorporar en alguna de las casillas predefinidas anteriores.
TOTAL DEVENGADO	En esta última casilla de este apartado expresaremos el importe resultante de sumar la totalidad de percepciones económicas del trabajador, tanto salariales como no salariales. Es lo que popularmente se conoce como el salario “bruto”.

- ◆ **Deducciones:** constituyen las aportaciones del trabajador a la Seguridad Social por contingencias comunes, desempleo, formación profesional y horas extraordinarias, así como la retención a cuenta del Im-

puesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se incluyen asimismo las deducciones del valor de los productos en especie recibidos por el trabajador y las correspondientes a los anticipos del salario, así como un apartado residual para otras deducciones. Finalmente, la suma de todas las deducciones constituye el "Total a deducir". Veamos este apartado en el recibo oficial:

II. DEDUCCIONES

1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta

Contingencias comunes	_____	_____	_____
Desempleo	_____	_____	_____
Formación profesional.....	_____	_____	_____
Horas extraordinarias	_____	_____	_____
MEI	_____	_____	_____
TOTAL APORTACIONES	_____	_____	_____
 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas _____
 3. Anticipos..... _____
 4. Valor de los productos recibidos en especie..... _____
 5. Otras deducciones..... _____
- B. TOTAL A DEDUCIR** _____

La operación de restar del total devengado el total de las deducciones revelará el "Líquido total a percibir" por el trabajador, quien deberá firmar junto con la empresa (que estampará, además, su sello) en este punto del recibo. A este importe también se le denomina "**salario neto**". La firma del recibo por parte del trabajador dará fe de la percepción por este de las cantidades expresadas, sin que suponga en ningún caso su conformidad con las mismas. **Cuando el salario se abone mediante transferencia bancaria, no se requerirá la firma del trabajador en el recibo**, siendo sustituido este requisito por el comprobante del abono expedido por la entidad bancaria (establecido por Orden de 27 de diciembre de 1994). Veámoslo:

LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A - B)

Firma y sello de la empresa

..... de de 20.....

Recibí

Veamos en detalle cada uno de estos apartados de deducciones:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
APORTACIÓN DEL TRABAJADOR A LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA	En este apartado detallaremos los importes a deducir al trabajador por sus aportaciones a la Seguridad Social y a otros conceptos que se recaudan conjuntamente con las cuotas. En cada caso, expresaremos el porcentaje que se aplica para el cálculo, de acuerdo con la normativa vigente, y el importe a deducir, que lo obtendremos al aplicar ese porcentaje a la base que se indica para cada caso al final del recibo.
CONTINGENCIAS COMUNES	Indicaremos el porcentaje del 4,70%, que es el vigente en 2023, y al aplicarlo sobre la base que reflejamos al final del recibo para estas contingencias, obtendremos el importe a deducir, y lo indicaremos en esta casilla.
DESEMPLEO	Indicaremos el porcentaje del 1,55% o del 1,60%, que son los vigentes en 2023 dependiendo del tipo de contrato, y al aplicarlo sobre la base que reflejamos al final del recibo para las contingencias profesionales, obtendremos el importe a deducir, y lo indicaremos en esta casilla.
FORMACIÓN PROFESIONAL	Indicaremos el porcentaje del 0,10%, que es el vigente en 2023 y al aplicarlo sobre la base que reflejamos al final del recibo para las contingencias profesionales, obtendremos el importe a deducir, y lo indicaremos en esta casilla.
HORAS EXTRAORDINARIAS	Indicaremos el porcentaje del 2,00% si son de fuerza mayor o del 4,70% en el resto de los casos. Al aplicar el porcentaje que corresponda al importe que aparezca en el recibo por concepto de horas extraordinarias, según los casos, obtendremos el importe a deducir y lo indicaremos en esta casilla.
MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL (MEI)	Indicaremos el porcentaje del 0,1%, que es el vigente en 2023, y al aplicarlo sobre la base de cotización de contingencias comunes obtendremos el importe a deducir, que indicaremos en esta casilla.
TOTAL APORTACIONES	Expresaremos en esta casilla el importe de la suma de todas las aportaciones del trabajador a los conceptos anteriores, es decir: contingencias comunes + desempleo + formación profesional + horas extraordinarias + mecanismo de equidad intergeneracional.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)	Indicaremos el porcentaje de retención que corresponda a cada trabajador, calculado de acuerdo con la normativa vigente en función de su retribución anual y sus circunstancias personales y familiares, y al aplicarlo sobre la base que expresaremos al final del recibo correspondiente a este concepto, obtendremos el importe a deducir, y lo indicaremos en esta casilla.
ANTICIPOS	Expresaremos en esta casilla el importe de los anticipos que el trabajador haya podido percibir durante el mes, de los que conservaremos el correspondiente justificante.

VALOR DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS EN ESPECIE	En el caso de que se haya entregado al trabajador uno o varios productos en especie, habremos expresado su valor en el apartado de Devengos, por lo que procederá deducir ese mismo valor en el apartado de Deducciones para evitar que se haga una doble entrega: la del producto en sí y la de su valor económico.
OTRAS DEDUCCIONES	En este apartado expresaremos el importe de otras deducciones que puedan proceder, tales como embargos, devoluciones de préstamos, etc.
TOTAL A DEDUCIR	Expresaremos en esta casilla el importe de la suma de todas las deducciones practicadas.
LÍQUIDO A PERCIBIR	Este importe resultará de deducir del Total Devengado el Total Deducido. Popularmente, a este concepto también se le denomina salario "neto".
PIE DEL RECIBO	Se expresará la fecha de entrega del recibo, que deberá ir firmado y sellado por la empresa. En el caso de que la entrega económica no se realice mediante transferencia bancaria, el recibo debe ser firmado también por el trabajador.

- c) Determinación de las bases de cotización y aportaciones de la empresa:** en este último apartado han de expresarse las bases de cotización del trabajador a las distintas contingencias sujetas a cotización a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, así como la base del IRPF sujeta a retención del IRPF. Además, el nuevo modelo de recibo oficial introducido por la Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre incorpora el detalle de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social.

**DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN
CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF**

CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
1. Contingencias comunes			
Importe renumeración mensual.....	_____		
Importe prorrateo pagas extraordinarias	_____		
	TOTAL.....		_____
	AT y EP		_____
2. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta			
	Desempleo		_____
	Formación Profesional		_____
	Fondo Garantía Salarial.....		_____
	MEI.....		_____
3. Cotización adicional horas extraordinarias.....	_____		_____
4. Base sujeta a retención del IRPF	_____		_____

Veamos en detalle cada uno de estos apartados de determinación de las bases de cotización a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y de la base sujeta a retención del IRPF.

APARTADO	DESCRIPCIÓN
BASE DE COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS COMUNES	En este apartado calcularemos el importe de la base de cotización por estas contingencias, a la que se aplicará el porcentaje del 4,70% para proceder a la correspondiente deducción. También se aplicará, además, el 0,1% para la cotización al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
REMUNERACIÓN MENSUAL	En esta casilla aparecerá el importe correspondiente a la suma de todos los conceptos incluidos en la base de cotización por contingencias comunes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del TRLGSS. Puede no coincidir con el Total Devengado, cuando haya conceptos excluidos de la base de cotización (por ejemplo, puede haber un plus de transporte en el recibo, que se incluirá en el Total Devengado, pero que puede estar excluido de cotización y, por tanto, no sumará para este concepto de "remuneración mensual"). Debemos entender, pues, este concepto como remuneración mensual "cotizable".
PRORRATA PAGAS EXTRAORDINARIAS	De acuerdo con lo establecido en la normativa de Seguridad Social, en la base de cotización deben incluirse la parte proporcional (o prorrateo) de las pagas extraordinarias que percibe el trabajador. A estos efectos, cuando el trabajador tenga remuneración mensual, el importe anual de dichas pagas se dividirá entre 12.
TOTAL	Expresaremos el importe resultante de sumar la remuneración mensual cotizable y la prorrateo de las pagas extraordinarias, siempre que dicha suma no exceda de la base máxima de cotización vigente, que en 2023 es de 4.495,50 euros , ni sea inferior a la base mínima correspondiente al grupo de cotización al que pertenece el trabajador. Si excediera de la primera o no alcanzara la segunda, expresaremos el importe de una u otra, según corresponda.
BASE DE COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES (AT & EP) Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA	En este caso, expresaremos el importe de esta base, calculado de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del TRLGSS; una de las principales diferencias con la base de contingencias comunes es que en esta no entran las horas extras, mientras que sí computan en la base de contingencias profesionales. Esta base, que también incluirá la prorrateo de las pagas extraordinarias -aunque no se visualiza la operación en el recibo- debe estar comprendida entre los topes mínimo (1.260,00) y máximo (4.495,50) del año 2023 , puesto que de no ser así, aplicaremos uno u otro según corresponda.
BASE DE COTIZACIÓN ADICIONAL POR HORAS EXTRAORDINARIAS	En este caso, la operación es tan simple como expresar el importe abonado por este concepto, sean o no de fuerza mayor.
BASE SUJETA A RETENCIÓN DE IRPF	Expresaremos el importe resultante de sumar todos los conceptos retributivos que tienen la consideración fiscal de rentas del trabajo. En este caso, no se incluirá el prorrateo de las pagas extraordinarias.

Finalmente, una vez librado el recibo, con todos sus requisitos formales, la empresa se reservará una copia del mismo que deberá archivar y conservar, junto con los boletines de cotización a la Seguridad Social, durante un periodo mínimo de cuatro años, a fin de permitir, en su caso, las comprobaciones oportunas.

Veamos ahora un ejemplo de confección de un recibo de pago de salario:



Un trabajador X, con cónyuge a cargo y dos hijos, Oficial de 1ª Administrativo, con contrato de trabajo por tiempo indefinido a jornada completa, con dos pagas extraordinarias al año de salario base más antigüedad, y una antigüedad de 1/1/90 percibe, en el mes de enero de 2023 las siguientes retribuciones:

<i>Salario Base</i>	<i>1.100,00</i>
<i>Antigüedad</i>	<i>22,00</i>
<i>Dieta no cotizable</i>	<i>150,00</i>
<i>Gastos de locomoción no cotizables</i>	<i>55,00</i>
<i>Plus de productividad</i>	<i>13,00</i>
<i>Confección del recibo de pago de salario:</i>	
<i>1. Percepciones salariales</i>	
<i>Salario base</i>	<i>1.100,00</i>
<i>Complementos personales (Antigüedad)</i>	<i>22,00</i>
<i>Complementos de cantidad y calidad (Prod.)</i>	<i>13,00</i>
<i>2. Percepciones no salariales</i>	
<i>Suplidos (Dietas)</i>	<i>150,00</i>
<i>Suplidos (Gastos de locomoción)</i>	<i>55,00</i>
<i>TOTAL DEVENGADO</i>	<i>1.340,00</i>
<i>Determinación de la base de cotización (Régimen General)</i>	
<i>Remuneración total</i>	<i>1.135,00</i>
<i>Prorrata pagas extras (2 pagas: 12)</i>	<i>187,00</i>
<i>TOTAL</i>	<i>1.322,00</i>
<i>Aportación del trabajador</i>	
<i>Contingencias Comunes (4,70%)</i>	<i>62,13</i>
<i>Desempleo (1,55%)</i>	<i>20,49</i>
<i>Formación profesional (0,10%)</i>	<i>1,32</i>
<i>Equidad Intergeneracional (0,10%).</i>	<i>1,32</i>
<i>Deducciones</i>	
<i>Aportaciones del trabajador a la Seguridad Social</i>	<i>85,26</i>
<i>IRPF (inferior a mínimo exento)</i>	<i>--</i>
<i>TOTAL A DEDUCIR</i>	<i>835,26</i>
<i>LÍQUIDO A PERCIBIR</i>	<i>1.254,74</i>
<i>Firma y sello de la Empresa</i>	<i>Firma del trabajador</i>
<i>Lugar y fecha</i>	

Veamos ahora el recibo de pago de salario oficial en el que debemos resolver el ejercicio propuesto:

EMPRESA	XXX	TRABAJADOR	YYY		
DOMICILIO	XXX	NIF	YYYYYYYY	Nº S.S	YYYYYYYYYY
CIF	XXXXXXXXXX	GRUPO PR.	OF. 1º ADVO.	ANTIGÜEDAD	1/1/90
POBLACIÓN	XXXXX	CÓDIGO CNAE			
CCC	XXXXXXXXXX	GRUPO COTIZACION		5	
Periodo liquidación	del 01 de ENERO al 31 de ENERO de 2023			Nº días	30

I. DEVENGOS	TOTALES		
1. Percepciones salariales			
Salario base			
Complementos salariales			
ANTIGÜEDAD			
PLUS PRODUCTIVIDAD			
Horas extraordinarias			
Horas complementarias (contratos a tiempo parcial)			
Gratificaciones extraordinarias			
Salario en especie			
2. Percepciones no salariales			
Indemnizaciones o Suplidos			
DIETA+LOCOMOCIÓN			
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social			
Otras percepciones no salariales			
A. TOTAL DEVENGADO			
II. DEDUCCIONES			
1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la S.S y recaudación conjunta			
	Porcentaje		
Contingencias comunes	4,70%		
Desempleo	1,55%		
Formación Profesional	0,10%		
Horas extraordinarias	4,70%		
Equidad Intergeneracional	0,10%		
TOTAL APORTACIONES			
2. Irpf	0,00%		
3. Anticipos			
4. Valor de los productos recibidos en especie			
5. Otras deducciones			
B. TOTAL A DEDUCIR			
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)			
Firma y sello de la empresa	Fecha: 31 de Enero de 2023	Recibi	

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA			
CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
1. Contingencias comunes			
Remuneración mensual			
Prorrata pagas extras			
TOTAL		23,60%	
2. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta			
AT y EP		1,00%	
Desempleo		5,50%	
Formación P.		0,60%	
FOGASA		0,20%	
3. Cotización adicional horas extraordinarias		23,60%	
4. Base sujeta a retención del Irpf			
Equidad Intergeneracional		0,50%	

Veamos finalmente el recibo de pago de salario confeccionado en el modelo oficial:

EMPRESA	XXX	TRABAJADOR	YYY		
DOMICILIO	XXX	NIF	YYYYYYYY	Nº S.S	YYYYYYYYYY
CIF	XXXXXXXXXX	GRUPO PR.	OF. 1ª ADVO.	ANTIGÜEDAD	1/1/90
POBLACIÓN	XXXXXX		CÓDIGO CNAE		
CCC	XXXXXXXXXXXX		GRUPO COTIZACION	5	
Periodo liquidación	del 01 de ENERO al 31 de ENERO de 2023			Nº días	30
I. DEVENGOS				TOTALES	
1. Percepciones salariales					
Salario base				1100,00	
Complementos salariales					
ANTIGÜEDAD				22,00	
PLUS PRODUCTIVIDAD				13,00	
Horas extraordinarias					
Horas complementarias (contratos a tiempo parcial)					
Gratificaciones extraordinarias					
Salario en especie					
2. Percepciones no salariales					
Indemnizaciones o Suplidos					
DIETA+LOCOMOCIÓN				205,00	
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social					
Otras percepciones no salariales					
A. TOTAL DEVENGADO				1340,00	
II. DEDUCCIONES					
1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta					
Porcentaje					
Contingencias comunes				4,70%	62,13
Desempleo				1,55%	20,49
Formación Profesional				0,10%	1,32
Horas extraordinarias				4,70%	0,00
Equidad Intergeneracional				0,10%	1,32
TOTAL APORTACIONES					85,26
2. Irpf				0,00%	0,00
3. Anticipos					
4. Valor de los productos recibidos en especie					
5. Otras deducciones					
B. TOTAL A DEDUCIR				85,26	
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)				1254,74	
Firma y sello de la empresa		Fecha: 31 de Enero de 2023		Recibi	
DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA					
CONCEPTO		BASE	APORTACIÓN TIPO EMPRESA		
1. Contingencias comunes					
Remuneración mensual		1135,00			
Prorrata pagas extras		187,00			
		TOTAL	1322,00	23,60%	311,99
		AT y EP	1322,00	1,50%	19,83
2. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta		Desempleo	1322,00	5,50%	72,71
		Formación P.	1322,00	0,60%	7,93
		FOGASA	1322,00	0,20%	2,64
3. Cotización adicional horas extraordinarias			0,00	23,60%	0,00
4. Base sujeta a retención del Irpf			1135,00		
Equidad Intergeneracional			1322,00	0,50%	6,61



Acude a los Contenidos Extra para visualizar los vídeos relacionados con las nóminas y realizar la Autoevaluación de esta unidad.